

Auto Shield Fi

Dossiê empresarial e roadmap de construção jurídica

Versão: 1.0 — 30 de setembro de 2026

Projeto: Trabalho de conclusão de curso — Mestrado em Direito Empresarial com ênfase em Seguros

Fundadores: 4 cofundadores — identificação e percentuais a definir

Jurisdição de referência: Brasil

Status do produto: protótipo/devnet; sem autorização para oferta pública ou operação regulada

Uso acadêmico e de planejamento. Este dossiê é uma arquitetura jurídica e empresarial inicial. Não substitui parecer de advogado habilitado, contador, atuário, consultor de compliance, auditor de smart contract ou autorização do órgão regulador. Nenhum contrato deve ser assinado com consumidores ou investidores sem a validação do enquadramento regulatório aplicável.

1. Síntese executiva do negócio

A Auto Shield Fi pretende oferecer uma solução digital de proteção veicular com os seguintes elementos identificados no vídeo de apresentação:

- motorista informa a placa, escolhe plano, percentual da referência FIPE e franquia;
- contratação parcelada, com possível cashback ou bônus de renovação;
- pool de recursos administrado por smart contract na Solana/Anchor;
- análise de sinistros por painel de avaliadores sorteados, com votação on-chain;
- pagamento de sinistro diretamente a oficina credenciada, com possibilidade de recurso;
- participação financeira denominada **Sênior e Júnior**, com diferentes níveis de absorção de perdas e divisão de prêmios;
- login via Google, consulta de dados veiculares e futura integração com Pix, rendimento do caixa e assistência 24 horas;
- produto atualmente apresentado como experimento em devnet.

O conceito tecnológico é promissor, mas o produto não deve ser tratado juridicamente como simples aplicativo. O desenho econômico pode ser enquadrado, em partes diferentes, como:

1. operação de proteção patrimonial mutualista;
2. contrato de seguro, caso exista transferência do risco para uma entidade seguradora;

3. contrato de investimento coletivo ou outro valor mobiliário, se terceiros aplicarem capital esperando remuneração decorrente do esforço da empresa ou da operação;
4. serviço relacionado a ativos virtuais, custódia, intermediação, transferência ou pagamento, conforme a arquitetura de carteiras, conversão e controles;
5. relação de consumo, com deveres de informação, transparência, atendimento e tratamento de reclamações;
6. tratamento de dados pessoais, inclusive dados de localização, identificação, veículo, sinistro e eventualmente dados financeiros.

Decisão estrutural recomendada

A estrutura de menor risco para a fase inicial é:

- **Empresa de tecnologia dos quatro fundadores:** sociedade limitada fechada, proprietária do software, marca e ativos tecnológicos. Ela presta serviços B2B e não assume risco mutualista, não recebe “prêmios” de consumidores e não capta recursos do público.
- **Entidade de proteção:** associação de participantes ou cooperativa/seguradora, conforme o modelo escolhido e a autorização aplicável. Não deve ser confundida com a empresa dos fundadores.
- **Administradora regulada:** entidade autorizada pela Susep para administrar operações de proteção patrimonial mutualista, quando esse for o caminho escolhido.
- **Parceiros regulados:** instituição de pagamento, prestador de serviço de ativos virtuais, custodiante, seguradora, resseguradora, oficina e eventualmente corretora, todos com responsabilidades contratuais delimitadas.
- **Camada on-chain:** inicialmente apenas registro, automação limitada e auditoria; a decisão jurídica, a titularidade dos fundos, a custódia e a liberação final devem permanecer em uma arquitetura controlável e compatível com a regulamentação.

2. Red flags jurídicos — decisões que antecedem qualquer lançamento

2.1 “Prêmio” e “sinistro”

Se a empresa cobrar valor periódico para garantir dano predeterminado de veículo, o produto pode aproximar-se de seguro. Pela Lei nº 15.040/2024, contratos de seguro somente podem ser pactuados por entidades autorizadas. Se o modelo for mutualista, deverá ser estruturado como operação de proteção patrimonial mutualista, com grupo de participantes, associação e administradora conforme o marco específico.

Diretriz: até o enquadramento final, utilizar internamente “contribuição simulada”, “evento de teste” e “ambiente devnet”. Não usar publicidade que prometa cobertura, indenização ou proteção disponível ao público.

2.2 Cotas Sênior e Júnior

A promessa de proteção relativa, absorção de perdas e divisão de prêmios entre pessoas que aportam capital cria forte risco de caracterização como investimento coletivo ou valor mobiliário. O fato de o instrumento ser chamado de “cota”, “token” ou “participação” não resolve a classificação.

Diretriz: suspender a captação de investidores e retirar da interface pública qualquer linguagem de rentabilidade, rendimento, prêmio financeiro ou retorno esperado até obter parecer específico de Direito do Mercado de Capitais e, se aplicável, orientação ou autorização da CVM.

Para uma primeira versão regulatoriamente mais simples, substituir as cotas por uma estrutura em que o participante apenas integra o grupo mutualista e paga os valores previstos no contrato de participação, sem promessa de retorno de investimento. Qualquer reserva financeira deve ser tratada por entidade competente e com regras prudenciais claras.

2.3 Solana, custódia e Pix

O uso de blockchain não elimina as obrigações legais. Se a operação custodiar, intermediar, transferir, converter ou movimentar ativos virtuais por conta de clientes, pode envolver o regime do Banco Central para prestadores de serviços de ativos virtuais. Se usar Pix, a movimentação deve ocorrer por instituição de pagamento ou instituição financeira parceira, com reconciliação, segregação e prevenção à fraude.

Diretriz: não manter fundos de usuários em carteira controlada informalmente pelos fundadores; não misturar tesouraria da empresa, pool mutualista, reservas, caixa operacional e ativos virtuais; documentar quem é titular de cada carteira e quem pode assinar cada transação.

2.4 Avaliadores sorteados e perda de garantia

O painel de avaliadores exige regras de elegibilidade, conflito de interesses, sorteio verificável, quórum, padrão de prova, prazos, motivação, recurso, auditoria e tratamento de indisponibilidade do sistema. A perda de parte de uma garantia por votar contra o resultado final também precisa de análise de validade, proporcionalidade, transparência e devido processo contratual.

Diretriz: na versão piloto, usar avaliadores profissionais ou uma central de regulação terceirizada. O voto on-chain deve registrar evidência e integridade, mas não substituir o procedimento jurídico de regulação do evento.

3. Estrutura societária recomendada

3.1 Sociedade dos quatro cofundadores

Forma sugerida: Sociedade Empresária Limitada, com quatro sócios, contrato social arquivado na Junta Comercial e acordo de sócios privado ou arquivado conforme a estratégia.

Objeto social sugerido, sujeito a revisão contábil e regulatória: desenvolvimento, licenciamento, manutenção e exploração de software; desenvolvimento de aplicações descentralizadas; processamento e organização de dados; serviços de tecnologia da informação; integração de APIs; serviços de cibersegurança; análise de dados; suporte técnico; e prestação de serviços de tecnologia para empresas reguladas.

Objeto que não deve ser incluído sem autorização: operação de seguro; proteção patrimonial mutualista; administração de grupo mutualista; intermediação financeira; custódia de ativos virtuais; atividade de instituição de pagamento; corretagem de seguros; emissão ou oferta pública de valores mobiliários.

3.2 Divisão recomendada de participações

A divisão inicial pode ser igualitária, com 25% para cada fundador, mas deve ser acompanhada de vesting e regras de saída. A igualdade não substitui a definição de funções, metas, propriedade intelectual e poder de decisão.

Sugestão de modelo:

- **Founder A — Produto e estratégia:** 25%;
- **Founder B — Tecnologia e protocolo:** 25%;
- **Founder C — Jurídico, regulatório e compliance:** 25%;
- **Founder D — Operações, distribuição e parcerias:** 25%.

A divisão acima é apenas uma referência. O contrato final deve refletir aportes financeiros, dedicação, propriedade intelectual, risco assumido, disponibilidade e responsabilidades reais.

Vesting recomendado: 48 meses, com cliff de 12 meses; aceleração parcial em mudança de controle; recompra ou cancelamento proporcional de participação não adquirida em caso de saída; regras diferentes para good leaver e bad leaver.

3.3 Separação patrimonial

A empresa de tecnologia não deve ser proprietária dos recursos de participantes, reservas de sinistros ou valores de investidores. Também não deve garantir o pagamento de sinistros nem usar o caixa corporativo para cobrir déficit do pool, salvo contratos e autorizações que expressem claramente a operação.

Essa separação deve existir em:

- contas bancárias;
- carteiras blockchain;
- contabilidade;
- contratos;
- domínio, marca e código;
- logs e permissões administrativas;
- relatórios financeiros;
- comunicações de marketing.

4. Roadmap jurídico-empresarial por fases

Fase 0 — Contenção e prova de conceito

Objetivo: manter o projeto estritamente acadêmico/técnico.

Entregáveis obrigatórios:

- aviso de devnet sem oferta ao público;
- termos de uso do protótipo;
- política de privacidade de teste;
- inventário de dados e carteiras;
- controle de acesso ao repositório;
- registro de versões e testes;
- declaração de que os tokens, saldos e eventos são simulados e não representam cobertura, investimento ou direito contra entidade regulada;
- ata dos fundadores aprovando a contenção regulatória.

Gate: pode demonstrar a tecnologia; não pode captar recursos, cobrar consumidores, prometer proteção ou distribuir retorno.

Fase 1 — Enquadramento regulatório

Preparar três pareceres independentes:

1. **Parecer SUSEP:** seguro tradicional, proteção patrimonial mutualista, cooperativa, sandbox ou parceria com entidade autorizada.
2. **Parecer CVM:** natureza das cotas Sênior/Júnior, eventual contrato de investimento coletivo, tokenização, oferta pública, mercado secundário e publicidade.
3. **Parecer Banco Central/ativos virtuais:** custódia, intermediação, transferência, conversão, Pix, carteira autocustodiada e contratação de PSAV/SPSAV.

Também preparar análise de consumidor, LGPD, tributação, contabilidade, prevenção à lavagem de dinheiro, concorrência e propriedade intelectual.

Gate: aprovar uma única arquitetura de produção e documentar as alternativas rejeitadas.

Fase 2 — Constituição e governança dos fundadores

- busca e registro de marca;
- constituição da sociedade limitada de tecnologia;
- contrato social;
- acordo de sócios;
- cessão de propriedade intelectual;
- vesting e good/bad leaver;
- contratos de trabalho ou prestação de serviços;
- política de conflitos de interesses;
- matriz de alçadas;
- plano contábil e segregação financeira;
- seguro D&O/cyber, se disponível e adequado.

Gate: nenhum código, marca, documentação ou modelo econômico relevante fica sem titularidade definida.

Fase 3 — Estrutura regulada

Escolher uma das rotas:

Rota A — Parceria com seguradora autorizada: a seguradora assume o risco, aprova o produto e a empresa de tecnologia atua como fornecedora de software/insurtech, observando as regras do parceiro.

Rota B — Proteção patrimonial mutualista: criar ou contratar estrutura compatível com grupo de participantes, associação e administradora autorizada pela Susep. O estatuto da associação deve prever a formação do grupo e critérios de seleção/substituição da administradora. Deve existir contrato de prestação de serviços entre associação e administradora.

Rota C — Cooperativa de seguros: avaliar a constituição de cooperativa e a autorização correspondente. A governança e a relação entre segurado e cooperado são diferentes da sociedade de tecnologia.

Rota D — Sandbox regulatório: se disponível e adequado, submeter projeto à autoridade competente com escopo, limites de usuários, capital, controles, riscos e plano de saída.

Gate: não iniciar comercialização antes de o parceiro ou entidade regulada assumir formalmente a atividade regulada.

Fase 4 — Produto e contratos

- documento de informação pré-contratual;
- contrato de participação por adesão ou contrato de seguro, conforme a rota;
- regulamento do produto;
- manual de sinistros;
- procedimento de recurso;
- tabela de exclusões e franquias;
- política de atendimento;
- contratos com oficinas;
- contrato com empresa de regulação de sinistros;
- termos de integração com parceiros;
- política de cashback, se permitida e economicamente sustentável;
- aviso de riscos tecnológicos e operacionais;
- política de encerramento e devolução/transferência de valores.

Gate: o texto contratual deve corresponder à operação real. Não usar “segurado”, “prêmio”, “indenização”, “investidor”, “rendimento” ou “cota” de modo inconsistente com o enquadramento aprovado.

Fase 5 — Tecnologia, segurança e governança on-chain

- especificação funcional do smart contract;
- threat model;
- matriz de permissões e chaves;
- multisig para funções críticas;
- plano de pausa emergencial;
- auditoria independente;
- testes de propriedade, fuzzing e integração;
- bug bounty;
- gestão de dependências e oráculos;
- plano de continuidade e recuperação de desastre;
- logs imutáveis com minimização de dados pessoais;
- procedimento de atualização do contrato;

- plano de migração e encerramento;
- reconciliação entre ledger on-chain e contabilidade off-chain.

Gate: não gravar CPF, placa, laudo, imagens ou dados de sinistro diretamente na blockchain pública. Gravar apenas hash, identificador técnico ou prova de integridade, quando necessário.

Fase 6 — Compliance, lançamento controlado e monitoramento

- KYC/KYB proporcional ao risco;
- prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
- antifraude;
- sanções e listas restritivas;
- monitoramento de transações;
- canal de denúncias;
- atendimento e ouvidoria;
- gestão de reclamações;
- testes de acessibilidade e linguagem clara;
- auditoria periódica de sinistros;
- relatório de solvência/liquidez da operação, conforme entidade regulada;
- indicadores de produto e risco;
- plano de resposta a incidentes;
- revisão jurídica trimestral.

Gate de lançamento: somente após checklist assinado pela empresa de tecnologia, entidade regulada, jurídico, compliance, segurança, contador e responsável técnico.

5. Pacote documental empresarial

Bloco A — Fundadores e sociedade de tecnologia

1. Memorando de entendimento entre os quatro fundadores.
2. Acordo de confidencialidade e não divulgação.
3. Contrato social da sociedade limitada.
4. Acordo de sócios.
5. Ata de aprovação do plano de negócios.
6. Política de governança e matriz de alçadas.
7. Instrumento de vesting e opção/recompra.
8. Contratos de trabalho ou prestação de serviços.
9. Termo de cessão de propriedade intelectual.
10. Termo de cessão de código, documentação, marca e domínio.
11. Política de conflitos de interesses e partes relacionadas.
12. Política de despesas e reembolsos.
13. Código de conduta.

14. Plano de sucessão e continuidade dos fundadores.
15. Termo de saída, good leaver/bad leaver e transição.
16. Procurações e limites de assinatura.
17. Ata de aprovação de parcerias reguladas.

Bloco B — Regulação e relacionamento institucional

18. Memorando de enquadramento SUSEP.
19. Memorando de enquadramento CVM.
20. Memorando de enquadramento Banco Central/ativos virtuais.
21. Matriz de licenças, autorizações e responsáveis.
22. Dossiê para sandbox, se aplicável.
23. Contrato com seguradora autorizada ou administradora de proteção mutualista.
24. Estatuto da associação, se adotada a rota mutualista.
25. Regulamento do grupo de proteção patrimonial mutualista.
26. Contrato de prestação de serviços da associação com a administradora.
27. Política de seleção, substituição e fiscalização da administradora.
28. Manual de governança do grupo.
29. Plano de saída ordenada.
30. Relatório de adequação regulatória.

Bloco C — Cliente, produto e sinistros

31. Termos de uso do aplicativo.
32. Contrato de seguro ou contrato de participação por adesão.
33. Documento de informações essenciais.
34. Regulamento do plano, coberturas, limites, franquias e exclusões.
35. Questionário de risco e declaração do participante.
36. Procedimento de contratação e aceite eletrônico.
37. Manual de comunicação de sinistro.
38. Manual de regulação e liquidação de sinistros.
39. Política de painel de avaliadores.
40. Termo de independência e conflito do avaliador.
41. Regulamento de votação, quórum e recurso.
42. Termo de oficina credenciada.
43. Contrato de pagamento direto à oficina.
44. Política de assistência 24 horas.
45. Política de renovação e cashback.
46. Política de cancelamento e encerramento.
47. Política de reclamações, atendimento e ouvidoria.

Bloco D — Investimento, tokens e ativos virtuais

48. Parecer de classificação das cotas Sênior/Júnior.

49. Termo de risco tecnológico e de mercado.
50. Política de não oferta pública durante o protótipo.
51. Documento de divulgação de riscos, se o modelo for aprovado.
52. Termos de emissão e distribuição, se juridicamente permitidos.
53. Política de custódia, segregação e movimentação.
54. Política de carteiras e chaves administrativas.
55. Contrato com PSAV/SPSAV ou parceiro regulado.
56. Política de conversão de moeda fiduciária e criptoativo.
57. Política de prevenção a manipulação, fraude e lavagem de dinheiro.
58. Plano de contingência de oráculo, ponte, rede e provedor.
59. Política de suspensão, congelamento e encerramento de carteira.

Bloco E — LGPD, segurança e tecnologia

60. Registro das operações de tratamento.
61. Aviso de privacidade.
62. Política de cookies e tecnologias similares.
63. Termo de consentimento quando necessário.
64. Contrato controlador-operador com fornecedores.
65. Política de retenção e descarte.
66. Procedimento de atendimento aos direitos dos titulares.
67. Nomeação e atribuições do encarregado, quando aplicável.
68. Relatório de impacto à proteção de dados.
69. Política de segurança da informação.
70. Plano de resposta a incidente de segurança.
71. Plano de continuidade de negócios.
72. Política de gestão de vulnerabilidades.
73. Termo de uso de APIs, Google Login, FIPE e provedores externos.
74. Inventário de software de terceiros e licenças open source.
75. Laudo de auditoria do smart contract.
76. Relatório de testes e evidências de segurança.

6. Matriz de responsabilidades

Tema	Empresa de tecnologia	Entidade regulada/administradora	Parceiros	Aprovação necessária
Código, app e infraestrutura	Responsável principal	Fiscaliza requisitos do produto	Provedores técnicos	Comitê de tecnologia

Tema	Empresa de tecnologia	Entidade regulada/administradora	Parceiros	Aprovação necessária
Risco de proteção	Não assumir	Responsável conforme autorização	Seguradora/ressuradora, se houver	Atuário e regulador
Recursos do grupo	Não misturar com caixa próprio	Titularidade e gestão conforme modelo	Banco/IP/custodiante	Financeiro e compliance
Sinistros	Fornecer workflow e evidências	Regulação e decisão formal	Oficina/perito	Comitê de sinistros
Dados pessoais	Controlador ou operador conforme contrato	Definir papéis com parceiros	Operadores	Encarregado/jurídico
Marketing	Comunicação técnica e institucional	Aprovar claims regulados	Agência	Jurídico/compliance
Chaves on-chain	Gestão técnica sob controles	Aprovar funções críticas	Custodiante/PS AV	Comitê de segurança
Reclamações	Suporte de primeiro nível	Resposta regulatória	Oficinas e parceiros	Ouvidoria

7. Governança mínima dos quatro fundadores

Criar os seguintes órgãos internos:

- **Conselho de Fundadores:** decisões estratégicas, entrada de investidor, alteração do produto e mudança de modelo regulatório.
- **Comitê Jurídico-Regulatório:** classificação de produto, contratos, publicidade, licenças e relacionamento com reguladores.
- **Comitê de Risco e Sinistros:** fraude, reservas, sinistros, recursos, conflitos e incidentes.
- **Comitê de Tecnologia e Segurança:** chaves, deploy, auditoria, incidentes e continuidade.
- **Encarregado/LGPD:** governança de dados e direitos dos titulares.

Matéria reservada, sujeita a aprovação unânime ou quórum qualificado de 75%:

- alteração do objeto social;
- lançamento ao público;
- captação de dívida ou investimento;
- emissão de token ou participação;
- mudança da rota regulatória;
- uso das reservas do grupo;
- contratação com parte relacionada;
- venda de IP principal;
- entrada ou saída de fundador;
- alteração do acordo de sócios;
- dissolução ou venda da empresa.

8. Modelo de decisão para as cotas Sênior/Júnior

O modelo atual não deve ser lançado sem resposta escrita para estas perguntas:

1. Quem é o emissor jurídico da cota?
2. A cota dá direito patrimonial, voto, participação em resultado ou apenas benefício contratual?
3. Há expectativa de retorno financeiro?
4. O retorno depende do esforço da equipe ou do funcionamento da plataforma?
5. Há mercado secundário, transferência ou negociação?
6. Quem absorve a primeira perda e em que documento isso está previsto?
7. Há garantia de liquidez ou resgate?
8. Quem é o titular do pool?
9. Qual é a natureza tributária dos pagamentos?
10. Qual órgão autorizou a oferta?

Até essas respostas, a posição recomendada é: **não emitir, não vender, não anunciar e não aceitar capital de terceiros** para cotas Sênior/Júnior. Para o protótipo, usar apenas unidades fictícias sem valor econômico.

9. Checklist de lançamento

O lançamento só pode ser autorizado quando todos os itens forem “sim”:

- ☐ A classificação regulatória foi aprovada por parecer específico.
- ☐ A entidade que assume o risco possui autorização aplicável.
- ☐ A administradora e os parceiros foram contratados e diligenciados.

- ☐ O produto e a publicidade foram validados pelo jurídico e compliance.
- ☐ O contrato de cliente está em português, claro, acessível e disponível em suporte duradouro.
- ☐ Não há promessa de retorno, rendimento ou cobertura além do documento aprovado.
- ☐ O tratamento de dados está mapeado e documentado.
- ☐ O KYC, antifraude e AML estão testados.
- ☐ O dinheiro do grupo está segregado do dinheiro dos fundadores.
- ☐ O smart contract foi auditado e possui plano de pausa.
- ☐ As chaves críticas usam multisig e segregação de funções.
- ☐ O processo de sinistro tem prazo, prova, motivação, recurso e atendimento humano.
- ☐ Oficinas e prestadores têm contrato, SLA e responsabilidade definidos.
- ☐ O plano de continuidade e saída foi testado.
- ☐ Há orçamento para contingências, suporte e auditoria.
- ☐ A ata de go-live foi assinada pelos responsáveis.

10. Próxima rodada de informações

Para transformar este dossiê em instrumentos definitivos, os quatro fundadores precisam preencher o briefing separado deste pacote com: nomes, qualificações, residência, CPF/CNPJ, estado civil e regime de bens quando relevante; percentuais; aportes; funções; dedicação; cidade da sede; nome empresarial desejado; capital social; rota regulatória; modelo de remuneração; titularidade atual do código e da marca; investidores pretendidos; e parceiros já contatados.

Referências normativas e institucionais